

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2024〕250号

纪律处分决定书

当事人：邓玮，男，1983年10月出生，时任成都同德投资管理有限公司（以下简称成都同德）合规风控负责人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）和《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和相关自律规则，协会向邓玮送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕35号）。邓玮于规定期限内向协会提交了书面申辩意见，协会按照规定程序进行了审理。本次纪律处分案现已审理终结。

一、基本事实

经查，成都同德存在以下违规行为：

（一）向非合格投资者募集

根据监管部门行政监管措施决定书，成都同德所管理的私募基金产品“成都同德投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“同德基金”）存在向非合格投资者募集资金的情形。相关行为违反了《私募基金监管办法》第十二条、第十四条的规定。

（二）未完全履行投资者适当性义务

根据监管部门行政监管措施决定书，2014年8月以来，成都同德未全面执行“同德基金”投资者适当性认定程序，未要求部分投资者签署风险调查问卷、风险揭示书及合格投资者承诺文件，相关行为违反了《私募基金监管办法》第十六条、《私募投资基金募集行为管理办法》第十八条的规定。

（三）未妥善保存相关基金资料

根据监管部门行政监管措施决定书，成都同德未妥善保存基金投资相关资料，致使“同德基金”部分投资协议原件遗失。相关行为违反了《私募基金监管办法》第二十六条的规定。

以上事实有监管部门行政监管措施决定书、“同德基金”工商底档等证据予以确认，事实清楚、证据充分，足以认定。根据成都同德提供的高管人员任职材料及登记信息，邓玮自2019年5月至2022年3月登记为成都同德合规风控负责人，应当对相关违规行为承担责任。

二、申辩意见

邓玮提出以下申辩意见：

成都同德的实际控制人李农共实际控制管理四家基金管理公司，除成都同德外，另外三家分别为成都德同西部投资管理有限公司、成都锦秀德同投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“锦秀德同”）、成都锦秀同德股权投资基金管理有限公司，统称为“德同资本”。本人于2019年5月入职德同资本，直至2022年8月离职，所担任职位为投后管理经理。在协会信息登记系统中，本人登记为成都同德的合规风控负责人，完

全是应公司管理者要求所登记。本人在成都同德未实际承担合规风控负责人之职责，亦未取得合规风控负责人职位的任何报酬，对其在经营中的违规行为不知情。

三、审理意见与处分决定

经审理，协会认为：

根据相关申辩意见，邓玮明知成都同德将其虚假填报为合规风控负责人，也知悉挂名合规风控负责人存在法律风险和不利后果，但任职期间及离职之后始终未向协会报告该事项，直至协会纪律处分下达事先告知时才说明情况，属于配合成都同德向协会提供虚假登记信息，为成都同德利用私募基金管理人登记实施违规行为提供便利。在邓玮挂名登记为合规风控负责人期间，部分非合格投资者完成入伙“同德基金”的工商登记确权。综上，邓玮应当为上述违规行为承担责任。

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

将邓玮加入黑名单，期限为一年。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在本决定书送达之日起15个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

(本页无正文)

中国证券投资基金业协会
2024年5月24日



抄送：证监会市场二司（清整办），四川证监局。
